



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

ORDEN MAV/540/2026, de 5 de junio, por la que se declara la caducidad de la autorización ambiental concedida por Resolución de 7 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Burgos, para la ampliación de la explotación avícola, ubicada en el término municipal de Melgar de Fernamental (Burgos), titularidad de «Naveros Mi-Alon Sociedad Cooperativa». Expte.: 003-26-DEBU.

Vista las actuaciones que constituyen el expediente de referencia, de las cuales son los siguientes sus:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.– La explotación avícola de pollos de engorde, ubicada en las parcelas 11911 y 21911 del polígono 534, del término municipal de Melgar de Fernamental (Burgos), titularidad de Naveros Mi-Alon Sociedad Cooperativa, se encuentra afectada por las siguientes disposiciones relativas a la autorización ambiental:

- Resolución de 7 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Burgos, por la que se concede autorización ambiental a la explotación avícola para 183.000 pollos ubicada en el término municipal de Melgar de Fernamental (Burgos), titularidad de «Naveros Mi-Alon Sociedad Cooperativa». Expte.: 054-18AABU. (B.O.C. y L. n.º 203, de 21 de octubre de 2019).

Segundo.– Con fecha de entrada en el registro electrónico de 15 de abril de 2026, Naveros Mi-Alon Sociedad Cooperativa, con NIF F34014548, presenta comunicación de renuncia a la autorización ambiental, otorgada mediante Resolución de 7 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Burgos. Dicha autorización amparaba la ampliación de la explotación avícola de 75.000 hasta 183.000 plazas de pollos de engorde, ubicada en las parcelas 11911 y 21911 del polígono 534 del término municipal de Melgar de Fernamental (Burgos). La renuncia se fundamenta en el hecho de no haberse ejecutado las obras comprendidas en el citado proyecto de ampliación, ni estar prevista su futura ejecución.

Asimismo, el promotor comunica que, una vez se proceda a la caducidad de la autorización, las instalaciones de la explotación pasarán a ser titularidad de la empresa Lohmann Breeders Spain, S.L. Esta entidad manifiesta, en escrito que se acompaña a la comunicación, su voluntad de seguir desarrollando la actividad ganadera para una capacidad de 37.800 reproductoras, quedando sometida al régimen de intervención ambiental que le resulte de aplicación.

Tercero.– Examinado el expediente, se comprueba que no se han ejecutado las actuaciones previstas en el proyecto de ampliación de la actividad ganadera. Teniendo en cuenta las condiciones de producción bajo las que se proyecta continuar la explotación en la granja, la capacidad actual de la instalación no alcanza los umbrales establecidos en el apartado 9.3 «Instalaciones destinadas a la cría intensiva de aves de corral» del Anejo 1 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación (categorías de actividades e instalaciones contempladas en el artículo 2 del texto refundido de la ley de prevención y control integrados de la contaminación).

Cuarto.– En consecuencia, al no superar dichos umbrales, no procede su sometimiento al régimen de autorización ambiental regulado en el artículo 9 del texto refundido de la ley de prevención y control integrados de la contaminación aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre

Quinto.– Asimismo, se ha constatado el transcurso del plazo máximo de cinco años para iniciar la actividad proyectada, sin que esta se haya llevado a cabo ni se haya solicitado prórroga alguna.

Sexto.– En vista de los antecedentes expuestos, el informe del Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático, de fecha 21 de abril de 2026, propone iniciar el procedimiento de declaración de caducidad de la autorización ambiental concedida mediante Resolución de 7 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Burgos, a la explotación avícola ubicada en el término municipal de Melgar de Fernamental (Burgos), titularidad de Naveros Mi-Alon Sociedad Cooperativa.

Séptimo.– De acuerdo con lo establecido en el artículo 82.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se concedió trámite de audiencia a los interesados mediante notificación fehaciente de dicho acto, no habiéndose presentado alegaciones durante dicho trámite.

Octavo.– La Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, teniendo en cuenta el informe del Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático, y el resultado del trámite de audiencia a los interesados, formula la Propuesta de Orden de caducidad de la autorización ambiental.

Los antecedentes de hecho mencionados encuentran su apoyo legal en los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.– El órgano administrativo competente para resolver sobre las solicitudes de autorización ambiental es el titular de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 19 del texto refundido de la ley de prevención ambiental de Castilla y León.

Segundo.– La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en su artículo 21.1 dispone que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación.

Tercero.— El artículo 9 de del texto refundido de la ley de prevención ambiental de Castilla y León, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, determina que se someterán al régimen de autorización ambiental, además de las contempladas en la normativa básica estatal en materia de prevención y control integrados de la contaminación, las actividades o instalaciones que se relacionan en el Anexo II.

Cuarto.— El Anejo 1 del reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, aprobado por el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, relaciona en su apartado 9.3 los valores umbral de las instalaciones destinadas a la cría intensiva de aves de corral sometidas al régimen de autorización ambiental.

Quinto.— El apartado resolutivo Tercero de la autorización ambiental establece un plazo de cinco años, contados a partir de la fecha de recepción de su notificación, para iniciar la actividad conforme a lo previsto en el artículo 12.1 del reglamento de emisiones industriales.

Sexto.— Por su parte, el artículo 47.1 del texto refundido de la ley de prevención ambiental de Castilla y León, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, establece que cuando se produzca el cese parcial de la actividad o instalación, por cierre definitivo o desmantelamiento de parte de sus instalaciones o por cambios en su proceso productivo, y como consecuencia de ello las actividades o instalaciones dejen de estar sometidas a autorización ambiental de acuerdo con lo establecido en esta ley, y pasen a estar sujetas al régimen de licencia ambiental o de comunicación ambiental, siempre que su titular manifieste su voluntad de seguir desarrollando la actividad de acuerdo con el nuevo régimen, aquellas seguirán en funcionamiento bajo el régimen de intervención que les resulte de aplicación.

Séptimo.— De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.1 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, en relación con el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la medida en que la Resolución de 7 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Burgos, por la que se concedió la autorización ambiental objeto de la presente declaración de caducidad, fue publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León, concurren razones de interés público vinculadas con el principio de seguridad jurídica que aconsejan publicar la presente orden en el citado boletín oficial.

VISTOS

Los antecedentes de hecho mencionados, la normativa relacionada en los fundamentos de derecho y las demás normas de general aplicación,

RESUELVO

Primero.— Declarar la caducidad de la autorización ambiental concedida por Resolución de 7 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Burgos, a la explotación avícola ubicada en las parcelas 11911 y 21911 del polígono 534, del término municipal de Melgar de Fernamental (Burgos), titularidad de Naveros Mi-Alon Sociedad Cooperativa.

Segundo.— Comunicar al Ayuntamiento de Melgar de Fernamental (Burgos) que la autorización ambiental de la explotación de referencia queda sin efecto y, por tanto, estará sujeta al régimen de intervención administrativa que le resulte de aplicación según la normativa vigente.

Tercero.— Publicar esta resolución en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Cuarto.— Trasladar la Orden al promotor, al Ayuntamiento de Melgar de Fernamental (Burgos), al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos y al Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Burgos, a los efectos oportunos.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición según lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, o contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Valladolid, 5 de junio de 2026.

*El Consejero de Medio Ambiente,
Vivienda y Ordenación del Territorio,*
Fdo.: JUAN CARLOS SUÁREZ-QUIÑONES FERNÁNDEZ